

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام ترخيص شركات التأمين

Insurance Company Licensing Regulation

المحتويـــات
CONTENTS

Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Introduction		3	مقدمـــة	
Scope		5	النطـاق	
Objective		5	الهـدف	
Article (1)	Definitions	5	تعريفات	المادة (1)
Article (2)	Classification of the Insurance Business	10	تصنيف أعمال التأمين	المادة (2)
Article (3)	Licence Application	12	طلب الترخيص	المادة (3)
Article (4)	Licensing Process	13	عملية الترخيص	المادة (4)
Article (5)	Registration	16	القيد في السجل	المادة (5)
Article (6)	Commencement of Insurance Activities	16	بدء أنشطة التأمين	المادة (6)
Article (7)	Opening a Branch outside the State or a Subsidiary within or outside the State	17	فتح فرع خارج الدولة أو شركة تابعة داخل أو خارج الدولة	المادة (7)
Article (8)	Opening a Branch in the State	19	فتح فرع داخل الدولة	المادة (8)
Article (9)	Cancellation of Previous Regulatory Instruments	21	إلغاء الأدوات الرقابية السابقة	المادة (9)
Article (10)	Enforcement and Sanctions	21	الإنفاذ والعقوبات	المادة (10)
Article (11)	Interpretation of Regulation	22	تفسير النظام	المادة (11)
Article (12)	Publication and Application	22	النشر والتطبيق	المادة (12)
Annex 1	Attachments to the Application for a Licence	23	مرفقات طلب الترخيص	الملحق 1

Circular No.	**4/2026**	**2026/4**	**تعميم رقم:**
Date:	**19/02/2026**	**2026/02/19**	**التاريخ:**
To:	**All Insurance Companies**	**جميع شركات التأمين**	**إلى:**
Subject:	**Insurance Company Licensing Regulation**	**نظام ترخيص شركات التأمين**	**الموضوع:**

Introduction

مقدمـــة

The Central Bank is seeking to enhance the organization, development and regulation of the insurance sector in the United Arab Emirates (UAE) in the context of the overall organization of the financial sector.

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تنظيم وتطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والرقابة عليه في سياق التنظيم العام للقطاع المالي.

This Regulation sets out a framework for licensing Insurance Companies, including branches of Foreign Insurance Companies, and opening Branches and subsidiaries by Insurance Companies within and outside the State.

يشتمل هذا النظام على إطار عمل لترخيص شركات التأمين، بما في ذلك فروع شركات التأمين الأجنبية، وفتح فروع وشركات تابعة داخل الدولة وخارجها من قبلِ شركات التأمين.

The Regulation must be read in conjunction with the following laws and regulations, at a minimum:

يجب قراءة هذا النظام بالاقتران مع القوانين والأنظمة التالية، كحد أدنى:

- Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business;
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين؛
- Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, and any amendments thereto;
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وأي تعديلات تطرأ عليه؛
- Federal Law No. (8) of 2004 on the Financial Free Zones, and any amendments thereto;
- القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية، وأي تعديلات تطرأ عليه؛
- Cabinet Resolution No. (42) of 2009 Concerning Insurance Company Minimum Capital Regulation, and any amendments thereto;
- قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، وأي تعديلات تطرأ عليه؛
- Cabinet Resolution No. (55) of 2021 Determining the List of Activities with a Strategic Impact;
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الانشطة ذات الاثر الاستراتيجي؛
- Insurance Authority Board of Directors' Decision No. (25) of 2014 Pertinent to Financial Regulations for Insurance Companies and
- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس

Insurance Authority Board of Directors' Decision No. (26) of 2014 Pertinent to Financial Regulations for Takaful Insurance Companies;

إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي؛

- Insurance Authority Board's Decision No. (37) of (2017) Concerning the Instructions for the Licensing and Registration of the Points of Sale Affiliated to Insurance Companies and the Organization of their Operations;

- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (37) لسنة 2017 بشأن تعليمات ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين وتنظيم أعمالها؛

- Insurance Authority's Board of Directors Decision No. (23) of 2019 Concerning Instructions Organizing Reinsurance Operations;

- قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (23) لسنة 2019 شأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين؛

- Corporate Governance Regulation for Insurance Companies and accompanying Standards issued by the Central Bank of the UAE through Circular 24/2022;

- نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمعايير المصاحبة الصادرة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال التعميم رقم 2022/24؛

- Risk Management and Internal Controls Regulation for Insurance Companies and accompanying Standards issued by the Central Bank of the UAE through Circular 25/2022;

- نظام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لشركات التأمين والمعايير المصاحبة الصادرة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال التعميم رقم 2022/25؛

- Central Bank of the UAE's Board of Directors' Resolution published in the Official Gazette issue No. (740) on 30 November 2022 - Regulation Regarding Takaful Insurance; and

- قرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 - نظام بشأن التأمين التكافلي؛ و

- Fitness and Proprietary Regulation and Standards issued by the Central Bank of the UAE through Circular 4/2024.

- نظام الجدارة والنزاهة والمعايير الصادرة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال التعميم رقم 2024/4.

This Regulation is issued pursuant to the powers vested in the Central Bank under the Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business.

تم إصدار هذا النظام طبقاً للصلاحيات المخوّلة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

Where this Regulation includes a requirement to provide information or to take certain measures, or to address certain items listed at a minimum, the Central Bank may impose requirements which are additional to the list provided in the relevant article.

وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

Scope

This Regulation applies to all Insurance Companies, including branches of Foreign Insurance Companies.

النطـاق

يسري هذا النظام على جميع شركات التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين الأجنبية.

Objective

The objective of this Regulation is to implement a framework for licensing Insurance Companies in the State. This Regulation also establishes requirements for Insurance Companies in relation to opening Branches within and outside the State.

الهـدف

يتمثل الهدف من هذا النظام في تنفيذ إطار عمل لترخيص شركات التأمين في الدولة. ويُحدّد هذا النظام أيضاً المتطلبات لشركات التأمين فيما يتصل بفتح فروع داخل الدولة وخارجها.

Article (1): Definitions

المادة (1): تعريفات

The following terms shall have the meaning assigned to them below for the purposes of this Regulation:

يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه لأغراض هذا النظام:

1.1 **Actuary:** a Person licensed or authorized by the Central Bank to determine the value and price of Insurance Policies, and to assess technical provisions, accounts and all matters related thereto.

1-1 **الاكتواري:** الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي بتحديد قيمه وسعر وثائق التأمين، وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.

1.2 **Admissible Assets:** the value of total assets, after taking into account the regulatory constraints and limitations that are taken into consideration when calculating the solvency margin of the Company.

2-1 **الموجودات المقبولة:** قيمة مجموع الموجودات، بعد مراعاة القيود والمحددات التنظيمية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة.

1.3 **Affiliate:** an entity that, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with another entity. The term control as used herein shall mean the holding, directly or indirectly, of voting rights in another entity, or of the power to direct or cause the direction of the management of another entity.

3-1 **الشركة الشقيقة:** أي كيان يكون، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، مسيطراً، أو يخضع لسيطرة كاملة أو مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة، كما هو مستخدم في هذا النظام، امتلاك حقوق التصويت في كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.

1.4 **Authorized Individual**: any natural Person authorized in accordance with the provisions of the Central Bank Law, to carry on any of the Designated Functions.

4-1 **الفرد المصرّح له:** أي شخص طبيعي مصرّح له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة أي من المهام المحددة.

1.5	**Authorized Manager:** a natural Person appointed by a Foreign Insurance Company to manage its branch in the State.	5-1 **المدير المفوض:** الشخص الطبيعي المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
1.6	**Beneficiary:** a Person who initially acquired the Insurance Policy rights or to whom such rights are legally transferred.	6-1 **المستفيد:** الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداءً أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
1.7	**Board:** the Company's board of directors.	7-1 **مجلس الإدارة:** مجلس إدارة الشركة.
1.8	**Branch:** a branch of the Company that carries out insurance activities in the name of the Company.	8-1 **الفرع:** فرع الشركة الذي يزاول أنشطة التأمين باسمها.
1.9	**Central Bank:** the Central Bank of the United Arab Emirates.	9-1 **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
1.10	**Central Bank Law:** Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business.	10-1 **قانون المصرف المركزي:** مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
1.11	**Company:** any juridical Person licensed to carry on insurance business and activities in the State, including Takaful Insurance companies.	11-1 **الشركة:** أي شخص اعتباري مرخّص له بمزاولة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
1.12	**Control Function:** function (whether in the form of a Person, unit or department) that has a responsibility in a Company to provide objective assessment, reporting and/or assurance; this includes the risk management, compliance, actuarial and internal audit.	12-1 **وظيفة الضبط:** وظيفة (سواءً كانت في شكل شخص، أو وحدة تنظيمية أو إدارة) تكون مسؤولة في الشركة عن تقديم تقييم موضوعي، وتقارير و/أو تأكيدات؛ ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والامتثال والأعمال الاكتوارية والتدقيق الداخلي.
1.13	**Corporate Governance:** a set of relationships between a Company's Board, Senior Management, customers and other stakeholders; and a structure through which the objectives of the Company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.	13-1 **الحوكمة المؤسسية:** مجموعة العلاقات التي تربط بين مجلس إدارة الشركة، والإدارة العليا، والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، وهيكل يتم من خـــــلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.

1.14 **Designated Functions:** functions of the Authorized Individual at, or for the benefit of, a Company of influential nature on its activities.

14-1 **المهام المحددة:** مهام الفرد المصرّح له التي يمارسها لدى شركة أو لصالحها والتي تكون ذات طبيعة مؤثرة على أنشطتها.

1.15 **Financial Free Zones:** zones subject to the provisions of Federal Law No (8) of 2004, Regarding Financial Free Zones, and any amendments thereto.

15-1 **المناطق الحرة المالية:** المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية، وأي تعديلات تطرأ عليه.

1.16 **Fit and Proper Process**: the evaluation of a Company's proposed and existing members of the Board and Senior Management, Material Risk Takers and other Persons, as determined by the Central Bank.

16-1 **عملية تقييم الجدارة والنزاهة:** تقييم القائمين أو المقترحين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وإدارتها العليا وآخذي المخاطر الجوهرية وأشخاص آخرين، حسبما يحدده المصرف المركزي.

1.17 **Foreign Insurance Company:** an insurance company incorporated outside the State or in a Financial Free Zone, including a foreign Takaful insurance company.

17-1 **شركة تأمين أجنبية:** شركة تأمين مؤسسة خارج الدولة أو داخل منطقة حرة مالية، ويشمل ذلك شركة التأمين التكافلي.

1.18 **Group:** a group of entities which includes an entity (the 'first entity') and:

18-1 **المجموعة:** مجموعة الكيانات التي تضمّ كياناً ("الكيان الأول") و:

a. any Parent of the first entity;

أ. أي شركة أم للكيان الأول؛

b. any Subsidiary of the first entity or of any Parent of the first entity; and

ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لشركة أم للكيان الأول؛

c. any Affiliate.

ج. وأي شركة شقيقة.

1.19 **Insurance Policy:** a contract between a Company and an Insured setting out the insurance terms, rights and obligations of both contracting parties or the rights of the insurance Beneficiary. The annexes attached to such policy constitute an integral part thereof.

19-1 **وثيقة التأمين:** عقد يُبرم بين كلٍ من الشركة والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين، وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.

1.20 **Insured:** a Person that enters into an Insurance Policy with a Company for their benefit, the benefit of the named Insured, or for the benefit of the Beneficiary.

20-1 **المُؤَمن له:** شخص يُبرم وثيقة تأمين مع الشركة لمصلحته، أو لمصلحة المُؤمن له، أو لمصلحة المستفيد.

1.21 **Licence:** authorization issued by the Central Bank to conduct the insurance business in the State.

21-1 **الترخيص:** تصريح صادر عن المصرف المركزي لمزاولة أعمال التأمين في الدولة.

1.22 **Material Risk Takers:** staff whose work is deemed to have a significant impact on the overall risk profile of the Company or the Group.

22-1 **آخذو المخاطر الجوهرية:** الموظفون ممن يعتبر أن لعملهم تأثير جوهري في مجمل ملف مخاطر الشركة أو المجموعة.

1.23 **Own Funds:** the capital that a Company has available to meet solvency requirements, which is determined as Admissible Assets less liabilities.

23-1 **الأموال الذاتية:** رأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات الملاءة المالية، ويتم تحديده بأنه الموجودات المقبولة مطروحاً منها الالتزامات.

1.24 **Parent:** an entity (the 'first entity') which:

24-1 **الشركة الأم:** أي كيان (الكيان الأول) الذي:

a. holds a majority of the voting rights in another entity (the 'second entity');

أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛

b. is a shareholder of the second entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the second entity; or

ب. يكون مساهماً في الكيان الثاني، وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛ أو

c. is a shareholder of the second entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the second entity;

ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطراً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني؛

Or;

أو؛

d. if the second entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the first entity.

د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

1.25 **Person:** a natural or juridical Person, as the case may be.

25-1 **الشخص:** شخص طبيعي أو اعتباري، حسب الاقتضاء.

1.26 **Premium**: an amount of money paid or payable by the Insured under the Insurance

26-1 **القسط:** المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المُومَّن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الاشتراك" في التأمين التكافلي.

Policy and is called “contribution” in Takaful Insurance.

1.27 **Register:** register of Companies maintained by the Central Bank.

27-1 **السجل:** سجل الشركات المحتفظ به من قبل المصرف المركزي.

1.28 **Regulations:** any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank or any resolution issued by the Higher Shari’ah Authority.

28-1 **الأنظمة:** أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار صادر عن المصرف المركزي، أو أي قرار صادر عن الهيئة العليا الشرعية.

1.29 **Senior Management:** the individuals or body responsible for managing the Company on a day-to-day basis in accordance with strategies, policies and procedures set out by the Board, generally including, but not limited to, the Chief Executive Officer, chief financial officer, chief risk officer, and heads of the compliance and internal audit functions.

29-1 **الإدارة العليا:** الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدة من قبل المجلس، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء إدارات الامتثال والتدقيق الداخلي.

1.30 **State:** the United Arab Emirates.

30-1 **الدولة:** الإمارات العربية المتحدة.

1.31 **Subsidiary**: an entity (the ‘first entity’) is a subsidiary of another entity (the ‘second entity’) if the second entity:

31-1 **الشركة التابعة:** يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

a. holds a majority of the voting rights in the first entity;

أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛

b. is a shareholder of the first entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the first entity;

ب. مساهماً في الكيان الأول ولديه الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛

c. is a shareholder of the first entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the first entity;

ج. مساهماً في الكيان الأول، ومسيطراً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛

Or;

أو؛

d. if the first entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the second entity.

د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

1.32 **Takaful Insurance:** A scheme intended to achieve solidarity and cooperation among a group of participants to address certain risks, whereas each participant makes a contribution to the takaful insurance fund, based on the concept of 'Tabaru'. Such fund bears the responsibility of paying compensation to those entitled to it in the event that specific risks materialize.

32-1 **التأمين التكافلي:** نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مشترك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.

Article (2): Classification of the Insurance Business

المادة (2): تصنيف أعمال التأمين

2.1 Insurance of Persons and fund accumulation operations includes the following classes:

1-2 يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الفروع التالية:

a. Life/family assurance of all types including among others all insurance operations designed to pay certain amount of money in case of death, disability, reaching a certain age, or life/family assurance linked to investment vehicles;

أ. التأمين على الحياة/العائلة بجميع أنواعه، بما في ذلك من بين أمورٍ أخرى، جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة في حالة الوفاة، أو العجز، أو بلوغ سنٍ معينة، أو التأمين على الحياة/العائلة المرتبط بأدوات استثمارية؛

b. Health insurance of all types;

ب. التأمين الصحي بجميع أنواعه؛

c. Personal accident insurance linked to life/family assurance (all insurance operations against personal accidents performed by the Company in favour of the individuals holding life/family assurance policies of the same Company); and

ج. التأمين على الحوادث الشخصية المرتبطة بالتأمين على الحياة/العائلة (جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي توفرها الشركة لصالح الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين على الحياة/العائلة من نفس الشركة)؛ و

d. Funds accumulation operations (all operations whose purpose is to form a capital to be paid on a specified date in return for a Premium or periodic Premiums without it being linked to life or death probabilities).

د. عمليات تكوين الأموال (جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يُدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة).

2.2	Property and liability insurance includes the following classes:	2-2	يشمل تأمين الممتلكات والمسؤوليات الفروع التالية:
a.	Insurance of fire and related perils;	أ.	التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به؛
b.	Insurance of land, marine and air transport risks and related liabilities;	ب.	التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمين المسؤوليات المتعلقة به؛
c.	Insurance of marine hull, machinery, equipment and related liabilities;	ج.	التأمين على أجسام السفن، وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به؛
d.	Insurance of aviation hull, their machineries, equipment and related liabilities;	د.	التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها، وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به؛
e.	Insurance of satellites, balloons and spaceships, their machineries and equipment and related liabilities;	ه.	التأمين على الأقمار الصناعية، والمناطيد، والمركبات الفضائية، وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به؛
f.	Insurance of railway locomotives, coaches and related liabilities;	و.	التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به؛
g.	Insurance of land vehicles and related liabilities;	ز.	التأمين على المركبات البرية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به؛
h.	Engineering insurance, related liabilities insurance and insurances normally associated thereto;	ح.	التأمين الهندسي، وتأمين المسؤوليات المتعلقة به، والتأمينات التي تلحق به عادةً؛
i.	Oil insurance including the insurances which are normally considered as oil insurance;	ط.	تأمين النفط، وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادةً ضمن تأمين النفط؛
j.	Health insurance of all types; and	ي.	التأمين الصحي بكافة أنواعه؛ و
k.	Miscellaneous accident insurance including the following types:	ك.	التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، وتشمل الأنواع الآتية:
i.	Personal accident insurance;	i.	تأمين الحوادث الشخصية؛
ii.	Guarantee insurance and fidelity guarantee;	ii.	تأمين الضمان وخيانة الأمانة؛

iii.	Insurance of cash, shares, securities, bonds and the like insurances whether during transportation or storage;	تأمين النقد، والأسهم، والأوراق المالية، والسندات والتأمينات المشابهة، سواءً خلال النقل أو الحفظ؛	iii.
iv.	Robbery and theft insurance;	التأمين ضد السطو والسرقة؛	iv.
v.	Glass insurance;	تأمين كسر الزجاج؛	v.
vi.	Professional indemnity insurance including liabilities of professionals in the fields of health, engineering, finance, accountancy, law and other professions;	تأمين المسؤولية المهنية، بما في ذلك مسؤوليات المهنيين في قطاعات الصحة، والهندسة، والتمويل، والمحاسبة، والقانون، والمهن الأخرى؛	vi.
vii.	Insurance of work accidents and employer liability;	التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل؛	vii.
viii.	Agriculture and livestock insurance and insurance of other animals; and	التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى؛ و	viii.
ix.	Other insurances normally falling under miscellaneous accident insurance.	التأمينات الأخرى التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.	ix.

Article (3): Licence Application

المادة (3): طلب الترخيص

3.1	An application for a Licence must be submitted in the form determined by the Central Bank:	يجب تقديم طلب ترخيص وفقاً للنموذج المحدد من قِبل المصرف المركزي:	1-3
	a. In case of a Licence for a Company to be established in the State, by the founders' committee of the Company; or	أ. في حال كان ترخيصاً لشركة تم تأسيسها في الدولة، من قِبل لجنة مؤسسي الشركة؛ أو	
	b. In case of a Licence for a branch of a Foreign Insurance Company, by the Foreign Insurance Company.	ب. في حال كان ترخيصاً لفرع شركة تأمين أجنبية، من قبل شركة التأمين الأجنبية.	
3.2	The applicant must provide documents and statements listed in Annex 1 and any other documents and statements requested by the	يجب على مقدّم الطلب تقديم المستندات والبيانات المدرجة في الملحق 1، بالإضافة لأي مستندات	2-3

Central Bank for the purpose of considering the application.

وبيانات أخرى مطلوبة من قبل المصرف المركزي لغرض النظر في الطلب.

3.3 When considering the application for a Licence, the Central Bank will review, among others, whether the Company will:

3-3 عند النظر في طلب الترخيص، سيقوم المصرف المركزي بمراجعة، من بين أمورٍ أخرى، ما إذا كانت الشركة ستقوم بما يلي:

a. introduce new insurance product(s) not provided by Companies operating in the State or offer existing product(s) for which there is strong market demand; and

أ. استحداث منتج (منتجات) تأمين جديدة لا توفرها الشركات العاملة في الدولة أو توفير منتج (منتجات) موجودة يكون هناك طلب مرتفع عليها في السوق؛ و

b. contribute to increasing the total volume of the Premium retention in the State.

ب. المساهمة في زيادة إجمالي نسبة الاحتفاظ بالأقساط في الدولة.

3.4 The Central Bank may decide to liaise directly with the supervisory authority responsible for supervision of the Foreign Insurance Company, where necessary for the purpose of considering an application for the Licence.

4-3 يجوز للمصرف المركزي اتخاذ قرار للتنسيق مباشرة مع السلطة الرقابية المسؤولة عن الرقابة على شركة التأمين الأجنبية، عندما تقتضي الحاجة لغرض النظر في طلب الترخيص.

Article (4): Licensing Process

المادة (4): عملية الترخيص

4.1 The application for a Licence is regarded as formally received by the Central Bank after a complete application with all required documents and statements is submitted to the Central Bank.

1-4 يتم اعتبار أنه تم استلام طلب الترخيص رسمياً من قبل المصرف المركزي بعد تقديم طلب تم استكماله بجميع المستندات والبيانات المطلوبة للمصرف المركزي.

4.2 If the application does not satisfy any of the applicable requirements, does not include the required statements or documents, or information included in the application needs to be clarified, the Central Bank requires the applicant to take relevant actions within sixty (60) business days as from the date of the notification.

2-4 إذا لم يستوف الطلب أيا من المتطلبات المطبقة، أو لم يتضمن البيانات أو المستندات المطلوبة، أو كانت المعلومات الواردة في الطلب بحاجة إلى توضيح، يطلب المصرف المركزي من مقدم الطلب اتخاذ الإجراءات ذات الصلة في غضون ستين (60) يوم عمل من تاريخ الإخطار.

4.3 When the deadline referred to in Article (4.2) of this Regulation passes without the relevant requirements being satisfied by the applicant, the application shall be null and void, and the

3-4 عند انتهاء الموعد النهائي المشار إليه في المادة (4-2) من هذ النظام دون استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات ذات الصلة، يعتبر الطلب لاغياً، ويحق

applicant has the right to submit a new application after six (6) months from this deadline.

لمقدم الطلب تقديم طلب جديد بعد ستة (6) أشهر من هذا الموعد النهائي.

4.4 The Central Bank will decide to approve or reject the issuance of the Licence within sixty (60) business days from the date of meeting all conditions and requirements for licensing.

4-4 سيقرر المصرف المركزي الموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه في غضون ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة شروط ومتطلبات الترخيص.

4.5 The Central Bank will notify its decision to the applicant in writing within a period not exceeding twenty (20) business days from the date of issuance of the decision. Where the Central Bank decides to reject the application, it will specify the reasons for its decision in the notification.

5-4 سيقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب خطياً بقراره خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدور القرار. وعندما يقرر المصرف المركزي رفض الطلب، فإنه سيحدد أسباب قراره في الإخطار.

4.6 The Central Bank will reject the application for a Licence where it is not satisfied with any matter relevant to the application, including, but not limited to:

6-4 سيرفض المصرف المركزي طلب الترخيص عند عدم استيفاء أي من المتطلبات المرتبطة بالطلب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

a. Qualifications of the founders and shareholders, or the Foreign Insurance Company, as the case may be, taking into account the need to ensure the sound and prudent management of the Company, in a manner that duly protects the interests of the Insureds and Beneficiaries;

أ. مؤهلات المؤسسين والمساهمين، أو شركة التأمين الأجنبية، حسب الاقتضاء، مع مراعاة الحاجة لضمان الإدارة السليمة والرشيدة للشركة، بطريقة تحمي مصالح المؤمن لهم والمستفيدين حسب الأصول؛

b. Robustness and viability of the business plan;

ب. قوة خطة العمل والجدوى منها؛

c. Ability of the Company to comply with all applicable laws and regulations, including those related to:

ج. قدرة الشركة على الامتثال لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ:

- Adequate and sufficient financial resources;
- الموارد المالية الكافية؛
- Fit and Proper Process; and
- عملية تقييم الجدارة والنزاهة؛ و

- Corporate Governance, risk management and internal controls; and
- الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية؛

d. Ability of the Company to meet its obligations; and

د. قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها؛

e. Issues referred to in Article (3.3) of this Regulation.

ه. والشروط المُشار إليها في المادة (3-3) من هذا النظام.

4.7 The Licence issued by the Central Bank shall contain the following:

7-4 سيتضمن الترخيص الصادر عن المصرف المركزي ما يلي:

a. The approval of the Central Bank to finalize the establishment of the Company in accordance with requirements stipulated in the applicable laws, including the Central Bank Law and the Regulations;

أ. موافقة المصرف المركزي على استكمال إجراءات تأسيس الشركة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون المصرف المركزي وأنظمته؛

b. Type and classes of insurance to be carried out by the Company after completing its establishment procedures and registration in the Register;

ب. نوع وفروع التأمين التي ستمارسها الشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل؛

c. The period within which the establishment of the Company must be completed; and

ج. الفترة التي يجب إكمال تأسيس الشركة خلالها؛ و

d. Any additional conditions or restrictions as deemed appropriate by the Central Bank.

د. أي شروط وقيود إضافية يراها المصرف المركزي ملائمة.

4.8 The Central Bank may at any time amend or revoke any of the existing conditions or restrictions of the Licence or impose a new condition or restrictions, as it deems necessary.

8-4 يجوز للمصرف المركزي في أي وقت تعديل أو إلغاء أي من الشروط أو القيود الحالية للترخيص أو فرض شرط أو قيد جديد، حسبما يراه ضرورياً.

4.9 If the Company intends to carry out any class of insurance business that is not included in the scope of its Licence, the Company must obtain the necessary authorization from the Central Bank.

9-4 إذا كانت الشركة تعتزم ممارسة أي فرع من أعمال التأمين غير مدرج في نطاق ترخيصها، يجب أن تحصل الشركة على التصريح اللازم من المصرف المركزي.

4.10 The Company may apply to the Central Bank for withdrawal of its Licence wholly or in respect of a type or class of the insurance business.

10-4 يجوز للشركة أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لسحب ترخيصها كلياً أو فيما يتعلق بنوع أو فرع من أعمال التأمين.

Article (5): Registration

المادة (5): القيد في السجل

5.1 A Company must apply for registration in the Register in the form determined by the Central Bank, with the proof of payment of the applicable fees.

1-5 يجب على الشركة تقديم طلب القيد في السجل وفقاً للنموذج الذي يحدده المصرف المركزي، مع إثبات دفع الرسوم المقررة.

5.2 The registration period shall be for one year.

2-5 تبلغ مدة قيد الشركة في السجل سنة واحدة.

5.3 The Company must apply for renewal of its registration annually at least one month before the date of its expiration in the form determined by the Central Bank, with the proof of payment of the applicable fees.

3-5 يجب على الشركة تقديم طلب لتجديد قيدها سنوياً قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء قيدها وفقاً للنموذج الذي يحدده المصرف المركزي، مع إثبات دفع الرسوم المقررة.

5.4 The Company must notify the Central Bank about any change to the registration application data or the documents attached thereto. Such notification shall be made by submitting an application for endorsement, within fifteen (15) business days from date of occurrence of the change, together with documents confirming the details included therein.

4-5 يجب على الشركة إخطار المصرف المركزي بأي تغيير في بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به. ويجب تقديم هذا الإخطار من خلال تقديم طلب للموافقة، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ حدوث التغيير، إلى جانب المستندات التي تؤكد التفاصيل الواردة فيه.

5.5 Each Company registered in the Register must include its name, its registration number and the date as in the register in all publications, contracts, correspondences, notices, certificates and Insurance Policies issued by the Company.

5-5 يجب على كل شركة مقيدة في السجل إدراج اسمها ورقم وتاريخ قيدها كما في السجل، في جميع المطبوعات، والعقود، والمراسلات، والإخطارات، والشهادات، ووثائق التأمين التي تصدرها الشركة.

Article (6): Commencement of Insurance Activities

المادة (6): بدء أنشطة التأمين

6.1 The Company must commence the insurance activities within sixty (60) business days from the date of its registration in the

1-6 يجب على الشركة بدء أنشطة التأمين خلال ستين (60) يوم عمل من تاريخ قيدها في السجل. ويكون

Register. The date of commencement of the insurance activities is the date of conclusion of the first Insurance Policy.

تاريخ بدء أنشطة التأمين هو تاريخ إبرام وثيقة التأمين الأولى.

6.2 Upon request of the Company, the Central Bank may extend this period to a similar period in duly justified circumstances.

2-6 يجوز للمصرف المركزي، بناءً على طلب الشركة، تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة في حالات خاصة ومبررة حسب الأصول.

6.3 If the Company does not commence the insurance activities within the approved period, it must inform the Central Bank about this fact. The Central Bank takes appropriate measures as deemed necessary, including suspending the Company's registration or removing the Company from the Register.

3-6 إذا لم تبدأ الشركة أنشطة التأمين خلال المدة الممنوحة، يجب عليها إبلاغ المصرف المركزي بذلك. ويتخذ المصرف المركزي التدابير المناسبة حسبما يراه ضرورياً، بما في ذلك تعليق قيد الشركة في السجل أو شطب قيدها.

6.4 The Company that has been removed from the Register may apply for re-registration in the form determined by the Central Bank. The procedures specified in this Regulation for registering a Company in the Register shall apply to re-registration accordingly.

4-6 يجوز للشركة التي تم شطب قيدها من السجل طلب إعادة القيد وفقاً للنموذج الذي يحدده المصرف المركزي. تسري الإجراءات المقررة في هذا النظام لقيد الشركة في السجل على إعادة القيد وفقاً لذلك.

Article (7): Opening a Branch outside the State or a Subsidiary within or outside the State

المادة (7): فتح فرع خارج الدولة أو شركة تابعة داخل أو خارج الدولة

7.1 If a Company established in the State intends to open a Branch outside the State or in a Financial Free Zone, or a subsidiary within or outside the State, the Company must submit an application in the form determined by the Central Bank for that purpose.

1-7 إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، أو شركة تابعة داخل أو خارج الدولة، يجب على الشركة تقديم طلب بذلك وفقاً للنموذج الذي يحدده المصرف المركزي لذلك الغرض.

7.2 The Company must attach the following documents to the application to open a Branch outside the State or in a Financial Free Zone, or a subsidiary within or outside the State:

2-7 يجب على الشركة إرفاق المستندات التالية بالطلب لفتح فرع خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، أو شركة تابعة داخل أو خارج الدولة:

a. A resolution of the Board of Directors to open the Branch or the subsidiary;

أ. قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع أو الشركة التابعة؛

b. A business plan of the Branch or the subsidiary;

ب. خطة عمل الفرع أو الشركة التابعة؛

c. The forecast of the solvency position of the Company and the impact of opening of the Branch or the subsidiary on the solvency of the Company;

ج. توقعات وضع الملاءة المالية للشركة، وتأثير افتتاح الفرع أو الشركة التابعة على الملاءة المالية للشركة؛

d. The organizational structure of the Branch or the subsidiary;

د. الهيكل التنظيمي للفرع أو الشركة التابعة؛

e. Names of the candidates for the positions of the Branch manager and the senior officers of the Branch, or the members of the board of directors and senior management of the subsidiary;

ه. أسماء المرشحين لمناصب مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه، أو أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة التابعة؛

f. A list of Persons authorized to sign documents on behalf of the Branch or the subsidiary; and

و. قائمة بالأشخاص المفوضين بالتوقيع على المستندات نيابة عن الفرع أو الشركة التابعة؛ و

g. Any other documents as determined by the Central Bank.

ز. أية مستندات أخرى يحددها المصرف المركزي.

7.3 When considering the application of the Company to open a Branch outside the State or in a Financial Free Zone, or a subsidiary outside or within the State, the Central Bank takes into consideration the following:

3-7 عند النظر في طلب الشركة لفتح فرع خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، أو شركة تابعة داخل الدولة أو خارجها، يأخذ المصرف المركزي بعين الاعتبار ما يلي:

a. The financial and technical capacity of the Company to open such a Branch or subsidiary;

أ. قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع أو شركة تابعة؛

b. The qualifications and experience of the proposed Branch manager and senior officers of the Branch, or the members of the board and senior management of the subsidiary; and

ب. مؤهلات وخبرات مدير الفرع والموظفين الرئيسيين المقترحين للفرع أو أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة التابعة؛ و

c. The compliance of the Company with the Central Bank Law and Regulations and other relevant laws.

ج. امتثال الشركة لقانون المصرف المركزي وأنظمته والقوانين الأخرى ذات الصلة.

7.4 The Central Bank will decide to approve the application with or without conditions and

4-7 سيقرر المصرف المركزي الموافقة على الطلب بشروط وقيود أو بدونها، أو يرفض الطلب. وسيقوم

limitations, or rejects the application. The Central Bank will notify its decision to the Company in writing. Where the Central Bank decides to reject the application, it will specify the reasons for its decision in the notification.

المصرف المركزي بإخطار الشركة بقراره خطياً. وعندما يقرر المصرف المركزي رفض الطلب، فإنه سيحدد أسباب قراره في الإخطار.

7.5 A Company must obtain the approval of the Central Bank prior to relocating or closing a Branch outside the State or in a Financial Free Zone. The Company must also inform the Central Bank of the consent of the relevant supervisory authority of another country or a Financial Free Zone to close or relocate the Branch.

5-7 يجب على الشركة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل إغلاق فرعها خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية أو تغيير موقعه. كما يجب عليها إبلاغ المصرف المركزي بموافقة السلطة الرقابية ذات الصلة في تلك الدولة أو المنطقة الحرة المالية على إغلاق الفرع أو تغيير موقعه.

Article (8): Opening a Branch in the State

المادة (8): فتح فرع داخل الدولة

8.1 If a Company intends to open a Branch in the State, the Company must submit an application in the form determined by the Central Bank for that purpose.

1-8 إذا رغبت الشركة في فتح فرع لها داخل الدولة، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك وفقاً للنموذج الذي يحدده المصرف المركزي لهذا الغرض.

8.2 The Company must attach the following documents to the application to open a Branch in the State:

2-8 يجب على الشركة إرفاق المستندات التالية بالطلب لفتح فرع داخل الدولة:

a. A resolution of the Board, in case of a Company established in the State, or a decision of the Authorized Manager, in case of a branch of a Foreign Insurance Company, to open a Branch within the State;

أ. قرار مجلس الإدارة، في حال كانت الشركة مؤسسة في الدولة، أو قرار المدير المفوض، في حالة فرع شركة تأمين أجنبية، بفتح فرع داخل الدولة؛

b. An economic feasibility study and a work plan of the Branch;

ب. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الفرع؛

c. The organizational structure of the Branch;

ج. الهيكل التنظيمي للفرع؛

d. Names of the Branch manager and the senior officers of the Branch;

د. أسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين للفرع؛

e.	The qualifications and experience of the Branch manager;	ه. مؤهلات وخبرات مدير الفرع؛
f.	A list of the names and job titles of Staff;	و. قائمة بالأسماء والمسميات الوظيفية للموظفين؛
g.	A list of Persons authorized to sign documents on behalf of the Branch;	ز. قائمة بالأشخاص المفوضين بالتوقيع على المستندات نيابةً عن الفرع؛
h.	A description of the information and communication technology (ICT) and cybersecurity systems of the Branch;	ح. بيان بنظم تقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني بالفرع؛
i.	Approval of the competent authority in the relevant Emirate;	ط. موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية؛
j.	The title deed of the premises of the Branch or its lease contract approved by the concerned authorities;	ي. سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره المعتمد من قبل السلطات المعنية؛
k.	Emiratization plan for employment and training plan for UAE nationals; and	ك. خطة توطين الوظائف وخطة تدريب المواطنين الإماراتيين؛ و
l.	Any other documents as determined by the Central Bank.	ل. أي مستندات أخرى يحددها المصرف المركزي.

8.3	The Central Bank will decide to approve the application with or without conditions and limitations, or will reject the application. The Central Bank will notify its decision to the Company in writing. Where the Central Bank decides to reject the application, it will specify the reasons for its decision in the notification.	3-8 سيقرر المصرف المركزي الموافقة على الطلب بشروط وقيود أو بدونها، أو سيرفض الطلب. وسيقوم المصرف المركزي بإخطار الشركة بقراره خطياً. وعندما يقرر المصرف المركزي رفض الطلب، فإنه سيحدد أسباب قراره في الإخطار.
8.4	The Branch opened in the State must commence its work within sixty (60) business days as from the date of approval by the Central Bank. The Central Bank may extend this period for a similar period upon request of the Company.	4-8 يجب أن يباشر الفرع الذي تم افتتاحه داخل الدولة عمله خلال ستين (60) يوم عمل من تاريخ موافقة المصرف المركزي. ويجوز للمصرف المركزي تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب الشركة.
8.5	A Company must obtain the approval of the Central Bank prior to relocating or closing a	5-8 يجب على الشركة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل إغلاق فرعها المفتوح

Branch opened in the State. In case of the closure of a Branch, the Company must transfer the rights and liabilities originated from the Insurance Policies issued by the Branch to the main office or to any of its other Branch(es) in the State.

داخل الدولة أو تغيير موقعه. في حال إغلاق الفرع فيجب على الشركة تحويل الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة عن الفرع إلى المركز الرئيسي أو إلى أي فرع (فروع) أخرى من فروعها العاملة داخل الدولة.

8.6 The Central Bank may at any time decide to close the Branch of a Company in the State in any of the following cases:

6-8 يجوز للمصرف المركزي في أي وقت أن يقرر إغلاق فرع شركة داخل الدولة في أي من الحالات التالية:

a. The approval to open the Branch was made on basis of false, misleading or inaccurate information;

أ. إذا كانت الموافقة على طلب فتح الفرع قد تمت بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو غير دقيقة؛

b. The Branch does not comply with any of the conditions of the approval to open it;

ب. عدم امتثال الفرع لأي من شروط الموافقة على فتحه؛

c. The Branch violates the provisions of the Central Bank Law and Regulations; or

ج. مخالفة الفرع لأحكام قانون المصرف المركزي وأنظمته؛ أو

d. The Branch ceases its work for a period of twelve (12) consecutive months.

د. إذا توقف الفرع عن ممارسة أعماله لمدة اثني عشر (12) شهراً متتالياً.

8.7 The Central Bank informs the Company about its decision to close the Branch and the reasons therefor.

7-8 يقوم المصرف المركزي بإبلاغ الشركة بقراره بإغلاق الفرع وأسباب القيام بذلك.

Article (9): Cancellation of Previous Regulatory Instruments

المادة (9): إلغاء الأدوات الرقابية السابقة

9.1 This Regulation repeals and replaces the Insurance Authority Board of Directors' Resolution No. 2 of 2009, dated 31/01/2010.

1-9 يُلغـي هذا النظام ويحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 2 لسنة 2009، بتاريخ 2010/1/31.

Article (10): Enforcement and Sanctions

المادة (10): الإنفاذ والعقوبات

10.1 Violation of any provision of this Regulation, including a failure to apply for the renewal of the registration in accordance with Article (5.3) of this Regulation or

1-10 قد يؤدي الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، بما في ذلك الإخفاق في تقديم طلب تجديد القيد طبقاً للمادة (5-3) من هذا النظام أو مخالفة أحكام وشروط الترخيص المشار إليها في المادة (4-7) من هذا

breaching the licensing terms and conditions referred to in Article (4.7) of this Regulation, may subject the Company to supervisory action, administrative action and/or financial sanctions as deemed appropriate by the Central Bank.

النظام، إلى إخضاع الشركة لإجراء رقابي، و/أو إداري و/أو جزاءات مالية، وفقاً لما يراه المصرف المركزي ملائماً.

10.2 Without prejudice to the Central Bank Law, supervisory action and sanctions by the Central Bank may include withdrawing, replacing or restricting the powers of Senior Management or members of the Board, providing for the interim management of the Company, or barring individuals from the UAE insurance sector.

2-10 ودون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، قد تتضمن الإجراءات والجزاءات الرقابية المفروضة من قِبل المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Article (11): Interpretation of Regulation

المادة (10): تفسير النظام

11.1 The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.

1-11 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

Article (12): Publication and Application

المادة (12): النشر والتطبيق

12.1 This Regulation shall be published in the Official Gazette in both Arabic and English and shall come into effect on the date of its publication.

1-12 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE

Annex 1: Attachments to the Application for a Licence **الملحق 1: مرفقات طلب الترخيص**

Table 1: Licence of a Company established in the State and a branch of a Foreign Insurance Company	**الجدول 1: ترخيص شركة مؤسسة في الدولة وفرع شركة تأمين أجنبية**
Ownership and Authorized Individuals	**الملكية والأفراد المصرح لهم**
1. The memorandum and articles of association of the Company	1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
2. Audited financial statements of the founders or the Foreign Insurance Company, as the case may be, for the last three years	2. البيانات المالية المدققة للمؤسسين أو شركة التأمين الأجنبية، حسب مقتضى الحال، لآخر ثلاث سنوات
3. If the Company will be part of a Group, information on: the activity of the Group, the organisational chart of the Group, the ownership and structure of the Group, and the existing arrangements for the Group supervision	3. إذا كانت الشركة ستصبح جزءاً من مجموعة، معلومات عن: نشاط المجموعة، والهيكل التنظيمي للمجموعة، وملكية وهيكل المجموعة، والترتيبات الحالية للإشراف على المجموعة
4. Particulars of, and the proof of satisfying the Fit and Proper Process requirements, as set out in the Central Bank Law and Regulations, by Persons proposed to be appointed as Authorized Individuals, including members of the Board and Senior Management, and other Persons as determined by the Central Bank	4. تفاصيل وإثبات استيفاء متطلبات عملية تقييم الجدارة والنزاهة، كما هو مبين في قانون المصرف المركزي وأنظمته، من قِبل الأشخاص المُقترح تعيينهم كأفراد مصرح لهم، بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وأشخاص آخرين حسبما يحدده المصرف المركزي
5. Details of any significant events or information which would be relevant for consideration of the founders or the Foreign Insurance Company, as the case may be, including whether: there are any legal, administrative or bankruptcy proceedings pending against them or they have been the subject of such proceedings in the past; they have been convicted for a criminal offence or are the subject of pending criminal charges; they have been subject of any adverse finding or any settlement in civil proceedings of an offence related to misconduct, misrepresentation, breach of trust, dishonesty,	5. تفاصيل أية فعاليات أو معلومات مهمة قد تكون ذات صلة للأخذ بالاعتبار عن المؤسسين أو شركة التأمين الأجنبية، حسب مقتضى الحال، ويشمل ذلك ما إذا كانت هناك أية إجراءات قانونية أو إدارية أو دعاوى إفلاس منظورة ضدهم، أو كانوا قد خضعوا لتلك الإجراءات في الماضي؛ أو تمت إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية أو كانوا موضوع تُهم جنائية لم يتم البت فيها، أو خضعوا لأي نتيجة سلبية أو أي تسوية في دعاوى مدنية بتهمة تتعلق بسوء السلوك، أو التزوير، أو خيانة الأمانة، أو الخيانة، أو الاحتيال، أو غسل الاموال أو السرقة، أو جريمة مالية أخرى.

fraud, money laundering or theft, or other financial crime.	
Organisation of the Company and its Operations	**تنظيم الشركة وعملياتها**
1. Information on the following aspects of the organisation of the Company, including relevant strategies, policies and processes, which constitute evidence that the Company will be able to comply with relevant requirements set out in Central Bank Law and Regulations:	1. معلومات عن الجوانب التالية لتنظيم الشركة، بما في ذلك الاستراتيجيات والسياسات، والعمليات ذات الصلة، والتي تُشكّل إثباتاً بأن الشركة ستكون قادرة على الامتثال للمتطلبات ذات الصلة الواردة في قانون المصرف المركزي وأنظمته:
a. Corporate Governance	أ. الحوكمة المؤسسية
b. Risk management and internal controls systems	ب. نظم إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
c. Information and communication technology (ICT) and cybersecurity systems	ج. نظم تقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني
d. Protection and fair treatment of Insureds and Beneficiaries, including the handling of claims and complaints	د. الحماية والمعاملة النزيهة للمُؤمن لهم والمستفيدين، بما في ذلك التعامل مع المطالبات والشكاوى
e. Shari'ah governance and Takaful operation model in case of a Takaful Insurance Company	ه. الحوكمة الشرعية ونموذج عمليات التكافل بالنسبة لشركة التأمين التكافلي
f. Statement confirming that the Company will appoint an Actuary to oversee technical assumptions, pricing basis and reserving methodology	و. بيان يؤكد أن الشركة ستقوم بتعيين خبير اكتواري للإشراف على الافتراضات الفنية، وأساس التسعير ومنهجية تكوين الاحتياطيات
Business Plan and Financial Resources	**خطة العمل والموارد المالية**
1. The business plan of the Company, which should describe the nature and scale of the Company's insurance business and its business strategies, and should include financial projections for a period of at least three (3) years. For this purpose, the business	1. خطة عمل الشركة، والتي يجب أن تُبيّن طبيعة ونطاق أعمال التأمين للشركة واستراتيجيات أعمالها، ويجب أن تشتمل على التوقعات المالية لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. ولهذا الغرض، ينبغي أن تتضمن خطة العمل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك:

plan should include relevant information, including the following:	
a. The Company's strategy and objectives	أ. استراتيجية الشركة وأهدافها
b. Insurance activities which the Company intends to carry out, including an overview of each proposed line of business, and, where applicable, plans for practicing insurance business outside the State	ب. أنشطة التأمين التي تعتزم الشركة ممارستها، بما في ذلك نظرة عامة عن كل مجال عمل مقترح، وعندما يكون ممكناً، خطط ممارسة أعمال التأمين خارج الدولة
c. Reinsurance strategy and programs and, for risks that the Company intends to reinsure, retrocession strategy and programs	ج. استراتيجية وبرامج إعادة التأمين، وبالنسبة للمخاطر التي تعتزم الشركة إعادة تأمينها، استراتيجية وبرامج إعادة التأمين
d. Description of arrangements for sales, distribution channels and the marketing plan	د. وصف ترتيبات المبيعات، وقنوات التوزيع، وخطة التسويق
e. Expected costs of initiating the insurance business and financial resources intended to meet those costs	ه. التكاليف المتوقعة لبدء أعمال التأمين، والموارد المالية المخصصة لتغطية تلك التكاليف
f. The forecast statements of the: financial position, profit or loss, and cash flows	و. البيانات المتوقعة بشأن: المركز المالي، والأرباح أو الخسائر، والتدفقات النقدية
g. Estimates of the expected solvency position in accordance with the Central Bank Law and Regulations	ز. تقديرات وضع الملاءة المالية المتوقع وفقاً لقانون المصرف المركزي وأنظمته
h. Financial resources intended to cover technical provisions and solvency requirements	ح. الموارد المالية المخصصة لتغطية المخصصات الفنية ومتطلبات الملاءة المالية
i. Plans for outsourcing arrangements	ط. خطط ترتيبات الاستعانة بأطراف خارجية
j. Estimated number of employees	ي. العدد التقديري للموظفين
k. Emiratisation plan for employment and training plan of UAE nationals	ك. خطة توطين الوظائف وخطة تدريب المواطنين الإماراتيين

2. Evidence that the founders or the Foreign Insurance Company, as the case may be, possess financial resources free from encumbrances in the amount equal to the capital of the Company and the declaration of the founders or the Foreign Insurance Company that those financial resources will be used to cover the capital of the Company	2. إثبات بأن المؤسسين أو شركة التأمين الأجنبية، حسب مقتضى الحال، يمتلكون موارد مالية خالية من أي التزامات بمبلغ مساوٍ لرأس مال الشركة، وإقرار المؤسسين أو شركة التأمين الأجنبية بأنه سيتم استخدام تلك الموارد المالية لتغطية رأس مال الشركة
3. Evidence that the Company will hold, and will continue to be in position to hold, eligible Own Funds to cover the solvency requirements in accordance the Central Bank Law and Regulations	3. إثبات بأن الشركة ستحتفظ، وستظل في وضع يسمح لها بالاحتفاظ، بأموال ذاتية مؤهلة لتغطية متطلبات الملاءة المالية طبقاً لقانون المصرف المركزي وأنظمته
4. The Actuary's certification of the basis for calculating the Premiums, technical provisions and solvency requirements	4. شهادة من الاكتواري على أساس حساب الأقساط، والمخصصات الفنية ومتطلبات الملاءة المالية
5. Specimen of the Insurance Policies to be issued by the Company, including general and special terms and conditions, benefits and limitations	5. نماذج وثائق التأمين التي تُصدرها الشركة، بما في ذلك الشروط والأحكام العامة والخاصة، والمنافع، والقيود
6. Specimen of schedules of the redemption values of life/family Insurance Policies and funds accumulation operations and the Premiums related thereto	6. نماذج جداول قيم الاسترداد الخاصة بوثائق التأمين على الحياة/العائلة، وعمليات تكوين الأموال، والأقساط المتصلة بذلك
Other Documents	**المستندات الأخرى**
1. The authorization of the members of Senior Management, or the Authorized Manager or other employees in case of branches of Foreign Insurance Companies, to represent the Company, sign insurance contracts and pay compensations when they are due	1. تفويض أعضاء الإدارة العليا، أو المدير المفوض، أو موظفين آخرين، في حالة فروع شركات التأمين الأجنبية، بتمثيل الشركة، والتوقيع على عقود التأمين، ودفع التعويضات عند استحقاقها
2. Proof of ownership or the authenticated lease of the property that the Company intends to use as headquarters in the State	2. إثبات الملكية أو عقد الإيجار الموثّق للعقار، الذي تعتزم الشركة استخدامه كمقر في الدولة
3. Specimens of agreements which the Company intends to conclude with the insurance-related professions	3. نماذج الاتفاقيات التي تعتزم الشركة إبرامها مع المهن المرتبطة بالتأمين

4. Proof of payment of the applicable fees	4. إثبات سداد الرسوم المقررة
5. Other approvals and licenses that have to be obtained pursuant to applicable laws, regulations and rules	5. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يتعين الحصول عليها بموجب القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها
6. A declaration by the founders or the representatives of the Foreign Insurance Company, as the case may be, that all statements and documents submitted to the Central Bank are true and authentic	6. إقرار من المؤسسين أو ممثلي شركة التأمين الأجنبية، حسب الاقتضاء، بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي صحيحة وأصلية
7. Any other statements or documents determined by the Central Bank as necessary to consider the application	7. أية بيانات أو مستندات أخرى يحددها المصرف المركزي بأنها ضرورية للنظر في الطلب
8. Proof of meeting conditions set out in Article (3.3) of this Regulation	8. إثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3-3) من هذا النظام

Table 2: Licence of a Company established in the State (in addition to documents listed in Table 1)	**الجدول 2: ترخيص شركة مؤسسة في الدولة (بالإضافة إلى المستندات المدرجة في الجدول 1)**
1. A decision of the founders to form the founders' committee	1. قرار المؤسسين بتشكيل لجنة المؤسسين
2. Information about the founders, the nature of their business activities, their experience and shares owned by them in insurance companies, reinsurance companies or the insurance-related professions inside and outside the State	2. معلومات عن المؤسسين، وطبيعة أنشطة عملهم، وخبرتهم والأسهم المملوكة لهم في شركات التأمين، أو شركات إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها
3. If the founders are natural Persons, proof of their identity (a minimum of two (2) separate documents)	3. إذا كان المؤسسون أشخاصاً طبيعيين، إثبات هويتهم (على الأقل وثيقتان منفصلتان)
4. Information about direct and indirect holders of shares of the Company, whether natural or juridical Persons, and the amounts and percentage of shares and voting rights allotted to each of them	4. معلومات عن حملة أسهم الشركة بصفة مباشرة وغير مباشرة، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، والمبالغ والنسبة المئوية من الأسهم، وحقوق التصويت المخصصة لكل منهم

5. Confirmation by the founders that the shareholding and ownership in capital of the Company is in compliance with the requirements of the Central Bank Law and Regulations	5. تأكيد من المؤسسين بأن نسب المساهمة والملكية في رأس مال الشركة تتوافق مع متطلبات قانون المصرف المركزي وأنظمته
6. A certified document that confirms that the subscribed and paid-up capital of the Company is not less than the minimum amount required by the Central Bank Law and Regulations	6. مستند مصدق يؤكد أن رأس المال المكتتب به والمدفوع للشركة لا يقل عن الحد الأدنى للمبلغ الذي يشترطه قانون المصرف المركزي وأنظمته

Table 3: Licence of a Company being a branch of a Foreign Insurance Company (in addition to documents listed in Table 1)	**الجدول 3: ترخيص شركة تكون فرعاً لشركة تأمين أجنبية (بالإضافة إلى المستندات المدرجة في الجدول 1)**
1. A copy of the licence of the Foreign Insurance Company to carry out insurance operations in the country of its origin, issued by a relevant authority and duly certified, including lines of business that the Foreign Insurance Company is licensed to carry out	1. نسخة من ترخيص شركة التأمين الأجنبية لممارسة عمليات التأمين في بلد منشئها، والصادر عن سلطة مختصة ومصدقاً حسب الأصول، بما في ذلك مجالات العمل المُرخص لشركة التأمين الأجنبية ممارستها
2. A certificate from the supervisory authority responsible for supervision of the Foreign Insurance Company in its home country confirming that the company is established and registered in that country according to the applicable laws, its legal status and the amount of the subscribed and paid-up capital	2. شهادة من السلطة الرقابية المسؤولة عن الرقابة على شركة التأمين الأجنبية في بلدها الأصلي، تؤكد أنه تم تأسيس وتسجيل الشركة في ذلك البلد، وفقاً للقوانين المعمول بها، ووضعها القانوني، ومبلغ رأس المال المُكتتب به والمدفوع
3. A statement of the Foreign Insurance Company regarding the solvency requirements applicable to that company in its home country and information about its compliance with the applicable solvency requirements	3. بيان صادر عن شركة التأمين الأجنبية بشأن متطلبات الملاءة المالية المطبّقة على تلك الشركة في بلدها الأصلي، ومعلومات حول امتثالها لمتطلبات الملاءة المالية المطبقة
4. A copy of the balance sheet and financial statements of the Foreign Insurance Company for three (3) years preceding the submission of the application, audited by a licensed auditing office	4. نسخة من الميزانية العمومية والبيانات المالية لشركة التأمين الأجنبية لفترة الثلاث (3) سنوات السابقة لتقديم الطلب، مدققة من قبل شركة تدقيق مرخصة

5. The Foreign Insurance Company's profile, organization and structure, risk management and internal control systems, particulars of the members of the board of directors and senior management, description of its insurance activities and countries in which it operates	5. الملف التعريفي لشـــركـة التـأمين الأجنبيـة، وتنظيمهـا وهيكلهـا، ونظم إدارة المخـاطر والضـــوابط الـداخليـة، وتفاصـيل أعضـــاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وبيان بأنشطة التأمين التي تمارسها والدول التي تعمل بها
6. Details regarding any rating of the Foreign Insurance Company, including information on any rating upgrades or downgrades in the last three years	6. التفاصـيل المتعلقة بأي تصـنيف لشـركة التأمين الأجنبية، بمـا في ذلك المعلومـات المتعلقة بـأي زيـادات أو خفض لدرجات التصنيف في السنوات الثلاث الأخيرة
7. A list of any functions outsourced by the Foreign Insurance Company as well as critical information and communication technology (ICT) systems dependencies (including cloud platforms), with a description of related risk controls and compliance safeguards that the Foreign Insurance Company has in place	7. قائمة بأية وظائف تســتعين فيها شــركة التأمين الأجنبية بأطراف خارجية، فضـــلاً عن تبعيات نظم المعلومات والاتصـالات المهمة (بما في ذلك المنصـات السـحابية)، مع وصـــف لضـــوابط المخاطر ذات الصـــلة، وتدابير الامتثال التي تُطبقها شركة التأمين الأجنبية
8. A decision of the board of directors of the Foreign Insurance Company to open a branch in the State and a certified copy of the board minutes confirming that the board of directors has consented to the establishment of the branch	8. قرار من مجلس إدارة شــركة التأمين الأجنبية بفتح فرع لها في الدولة، وصـورة مصـدقة من محاضـر اجتماعات مجلس الإدارة تؤكد موافقة مجلس الإدارة على تأســيس الفرع
9. A statement of the Foreign Insurance Company describing the nature of the company’s relationship with the branch and the powers granted to the branch, including reporting lines, escalation mechanisms and the mechanisms of monitoring the branch’s activities by the Foreign Insurance Company	9. بيان من شـــركة التأمين الأجنبية يوضـــح طبيعة علاقة الشـركة بالفرع، والصـلاحيات الممنوحة للفرع، بما في ذلك التبعيات الوظيفية، وآليات التصـعيد، وآليات مراقبة أنشطة الفرع من قبل شركة التأمين الأجنبية
10. A letter of a bank guarantee in favour of the Central Bank, as required by Article (95) of the Central Bank Law	10. خطاب ضـمان مصـرفي لصـالح المصـرف المركزي، طبقـاً لمتطلبـات المـادة (95) من قـانون المصـــرف المركزي